Allgemeine Geschäftsbedingungen der whitemacs GmbH

1. Kontakt- und Registerdaten der whitemacs GmbH

Die **whitemacs GmbH** (im Folgenden „**whitemacs**“ genannt), mit Sitz in Bühl, Deutschland, ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 748479 und hat folgende Anschrift: Industriestraße 12, 77815 Bühl, Deutschland.

2. Leistungen von whitemacs

2.1. whitemacs erbringt Leistungen, die die Stärkung der Aufmerksamkeit von Mitarbeitern in Unternehmen gegenüber solchen Cyberangriffen zum Ziel haben, welche von den Angreifern über elektronische oder analoge Kommunikationskanäle oder Datenträger vorbereitet oder durchgeführt werden. Diese Leistungen werden im Folgenden „**Awareness-Leistungen**“ genannt.

2.2. whitemacs erbringt ferner Leistungen, mit denen in bestimmten, von Dritten betriebenen Datenquellen (im Folgenden „**Datenquellen**“ genannt) geprüft wird, ob Daten des Kunden oder Daten, die dem Kunden zuzuordnen sind, in den in den Datenquellen verzeichneten Datenlecks enthalten waren/sind (im Folgenden gemeinsam „**Überwachungsleistungen**“ genannt).

2.2.1. Überwachungsleistungen sind nach Maßgabe des jeweiligen Einzelvertrags mit dem Kunden:

(i) die Datenlecküberwachung (im Folgenden „**DLÜ**“ genannt): whitemacs prüft wiederkehrend in bestimmten Datenquellen, ob E-Mail-Adressen der vom Kunden benannten Internet-Domains in den in den Datenquellen verzeichneten Datenlecks enthalten waren/sind, und stellt dem Kunden die Fundstellen in regelmäßigen Berichten zusammen;

(ii) die Nutzerkontenüberwachung (im Folgenden „**NÜ**“ genannt): whitemacs prüft wiederkehrend in bestimmten Datenquellen, ob in dort verzeichneten Datenlecks Zugangsdaten enthalten waren/sind, die den vom Kunden benannten Online-Plattformen des Kunden zugeordnet sind, und stellt dem Kunden die Fundstellen in regelmäßigen Berichten zusammen.

2.2.2. Überwachungsleistungen werden ausschließlich auf Grundlage eines Einzelvertrags erbracht. Ihr konkreter Inhalt, die von whitemacs genutzten Datenquellen, die Art der Datenverarbeitung sowie die Aufbewahrungs- und Löschfristen ergeben sich aus der dem jeweiligen Angebot als Anlage beigefügten Leistungsbeschreibung (im Folgenden „**Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ**“ genannt). Die Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ ist Bestandteil des jeweiligen Einzelvertrags.

2.2.3. Die Überwachungsleistungen beruhen auf Daten aus den jeweiligen Datenquellen, die die Betreiber der Datenquellen whitemacs über Schnittstellen bereitstellen. whitemacs selbst erhebt keine Daten aus Datenlecks und betreibt keine eigene Recherche in Bezug auf das Bestehen von Datenlecks. whitemacs hat auf Umfang, Aktualität, Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der Datenbestände der Datenquellen keinen Einfluss. whitemacs schuldet im Rahmen der Überwachungsleistungen dementsprechend ausschließlich die Abfrage der in der Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ genannten Datenquellen im Hinblick auf die vom Kunden benannten Internet-Domains bzw. Online-Plattformen und die Übermittlung der dort enthaltenen Fundstellen an den Kunden. whitemacs schuldet insbesondere nicht die Feststellung sämtlicher tatsächlich bestehender Datenlecks oder kompromittierter Zugangsdaten. whitemacs überprüft ferner nicht, ob in Fundstellen enthaltene Zugangsdaten gültig sind oder tatsächlich zu einem unbefugten Zugriff genutzt worden sind oder genutzt werden können.

2.3. Awareness-Leistungen und Überwachungsleistungen werden im Folgenden insgesamt „**whitemacs-Leistungen**“ genannt.

2.4. Die whitemacs-Leistungen sind darauf ausgerichtet, Risiken frühzeitig zu erkennen, Verhalten zu reflektieren und die Resilienz der Organisation des Kunden gegenüber menschlich bedingten Sicherheitsrisiken zu erhöhen. Dabei gilt unter anderem:

2.4.1. Trotz sorgfältiger Konzeption, Durchführung und regelmäßiger Wiederholung der Leistungen kann kein vollständiger oder dauerhafter Schutz vor Cyberangriffen, Social-Engineering-Angriffen oder vergleichbaren sicherheitsrelevanten Vorfällen gewährleistet werden.

2.4.2. Informationssicherheit ist ein fortlaufender Prozess, der neben technischen, organisatorischen und personellen Maßnahmen stets auch von individuellen Handlungen einzelner Personen beeinflusst wird. Die whitemacs-Leistungen stellen daher insbesondere keine Erfolgsgarantie oder anderweitige Erfolgszusage im Sinne eines risikofreien Zustands dar.

2.4.3.

3. Anwendungsbereich dieser AGB / AGB des Kunden

3.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „**AGB**“ genannt) gelten für sämtliche whitemacs-Leistungen, die whitemacs gegenüber einem Kunden erbringt (jeder solche Kunde wird im Folgenden „**Kunde**“ genannt). whitemacs und der Kunde werden im Folgenden einzeln auch „**Partei**“ und gemeinsam „**Parteien**“ genannt.

3.2. whitemacs bietet die whitemacs-Leistungen ausschließlich privatrechtlichen Unternehmen, Körperschaften und Stiftungen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen an, nicht jedoch Verbrauchern.

3.3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie von whitemacs ausdrücklich und schriftlich anerkannt worden sind. Die bloße Kenntnis von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden seitens whitemacs machen diese daher noch nicht zum Bestandteil des Vertrags.

4. Gegenstand und Dauer der Leistungen von whitemacs

4.1. Der Inhalt der von whitemacs gegenüber dem Kunden konkret zu erbringenden whitemacs-Leistungen (im Folgenden „**vertragsgegenständliche Leistungen**“ genannt) ergibt sich aus dem jeweiligen zwischen den Parteien hierüber abgeschlossenen Vertrag (im Folgenden „**Einzelvertrag**“ genannt), bei Überwachungsleistungen zusätzlich aus der Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ, und ergänzend aus der allgemeinen Leistungsübersicht von whitemacs, die unter https://whitemacs.com/leistungsuebersicht abrufbar ist.

4.2. whitemacs erbringt die vertragsgegenständlichen Leistungen während der Laufzeit des Einzelvertrags in der im Einzelvertrag vereinbarten Häufigkeit.

5. Nutzungsrechte des Kunden

5.1. Der Kunde erhält an den in den vertragsgegenständlichen Leistungen enthaltenen Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten (das sind Marken, Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Designrechte sowie Anmeldungen solcher Rechte) für die Laufzeit des jeweiligen Einzelvertrags das nichtausschließliche, nichtübertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht, diese Urheberrechte und gewerblichen Schutzrechte für seine internen betrieblichen Zwecke zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um die vertragsgegenständlichen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Berichte aus Überwachungsleistungen darf der Kunde für seine internen betrieblichen Zwecke, einschließlich der Information betroffener Personen, verwenden.

5.2. An von whitemacs im Rahmen von Live-Schulungen übergebenen Schulungsmaterialien erhält der Kunde das nichtausschließliche, nichtübertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht, diese Schulungsmaterialien für seine internen betrieblichen Zwecke zu nutzen.

5.3. Sämtliche dem Kunden in Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 dieser AGB eingeräumten Nutzungsrechte sind räumlich auf das Territorium der Europäischen Union beschränkt.

5.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, Dritten Nutzungsrechte an den vertragsgegenständlichen Leistungen oder sonstigen Materialien von whitemacs einzuräumen.

6. Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte von whitemacs

whitemacs bleibt, vorbehaltlich Ziffer 5 dieser AGB, uneingeschränkter Inhaber sämtlicher Urheberrechte und gewerblicher Schutzrechte an den vertragsgegenständlichen Leistungen und sonstigen Materialien von whitemacs.

7. Allgemeine Pflichten des Kunden

7.1. Der Kunde sorgt bei Inanspruchnahme von Awareness-Leistungen dafür, dass die von ihm an whitemacs zur Durchführung der Awareness-Leistungen übergebenen Kontaktdaten seiner Mitarbeiter aktuell und korrekt sind. Bei Inanspruchnahme von Überwachungsleistungen sorgt der Kunde dafür, dass die von ihm für Überwachungsleistungen benannten Internet-Domains und Online-Plattformen aktuell und korrekt sind; der Kunde versichert, dass er Inhaber der benannten Internet-Domains ist bzw. die benannten Online-Plattformen betreibt oder von deren Inhaber bzw. Betreiber zur Beauftragung von Überwachungsleistungen ermächtigt ist.

7.2. Der Kunde ist für den Betrieb der zur Entgegennahme der vertragsgegenständlichen Leistungen notwendigen IT-Infrastruktur verantwortlich. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Systeme, die für die Entgegennahme der vertragsgegenständlichen Leistungen notwendig sind (z.B. E-Mail-Systeme, Telefonanlagen, Client-Rechner, Telekommunikations-Endgeräte etc.) für ihren generellen Gebrauch tauglich und mit dem jeweiligen Kommunikationsnetz (z.B. Internet, Telekommunikationsnetz etc.) verbunden sind. Bei Bedarf werden die Parteien spezifische Anforderungen an die Kunden-Systeme vereinbaren.

7.3. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die bei ihm evtl. notwendigen mitbestimmungsrechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen rechtzeitig vorliegen. Dies gilt insbesondere für Awareness-Leistungen sowie für die DLÜ, da in beiden Fällen personenbezogene Daten von Mitarbeitern des Kunden verarbeitet werden. Bei den Awareness-Leistungen werden Kontaktdaten von Mitarbeitern des Kunden verarbeitet, bei der DLÜ E-Mail-Adressen der Mitarbeiter des Kunden; bei der DLÜ wird zudem – sofern der Kunde whitemacs eine Liste der E-Mail-

Adressen seiner Mitarbeiter zum Abgleich übergibt – eine Zuordnung von Fundstellen aus Datenlecks zu einzelnen Mitarbeitern ermöglicht. Die Beteiligung von Betriebs- oder Personalräten obliegt allein dem Kunden; whitemacs bindet Betriebs- oder Personalräte des Kunden nicht ein.

7.4. Der Kunde wird auch im Übrigen alle für die Leistungserbringung von whitemacs erforderlichen Mitwirkungshandlungen auf eigene Kosten erbringen.

7.5. Nimmt der Kunde Überwachungsleistungen in Anspruch, hat er whitemacs für den Empfang von Berichten aus Überwachungsleistungen eine Ansprechperson und eine Vertretung (z.B. IT-Leitung oder Geschäftsführung) zu benennen und etwaige diesbezügliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen. whitemacs übermittelt Berichte ausschließlich an die vom Kunden hierfür benannten Personen.

8. Datenschutz, Auftragsverarbeitung

8.1. Der Kunde ist dafür verantwortlich, in seiner betrieblichen Sphäre die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen zu schaffen. Hierzu gehört insbesondere:

8.1.1. , bei allen vertragsgegenständlichen Leistungen: die rechtzeitige Prüfung und Dokumentation der Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen, die rechtzeitige datenschutzrechtlich erforderliche Information der betroffenen Personen gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO sowie, soweit erforderlich, die rechtzeitige wirksame Einholung von datenschutzrechtlich notwendigen Einwilligungen von den betroffenen Personen.

8.1.2. bei der DLÜ: die rechtzeitige Information der Mitarbeiter des Kunden darüber, dass E-Mail-Adressen der Internet-Domains des Kunden mit Datenlecks abgeglichen werden und Fundstellen der vom Kunden benannten Ansprechperson bzw. deren Vertreter übermittelt werden; die rechtzeitige Prüfung und Entscheidung, ob und in welcher Form betroffene Mitarbeiter über sie betreffende Fundstellen informiert werden;

8.1.3. bei der NÜ: die rechtzeitige Prüfung, ob der Kunde zur Verarbeitung der E-Mail-Adressen und Zugangsdaten der Nutzer seiner Online-Plattformen im Rahmen der NÜ berechtigt ist, insbesondere ob eine Rechtsgrundlage vorliegt und die Nutzer hierüber hinreichend informiert sind; die rechtzeitige Entscheidung, ob und in welcher Form betroffene Nutzer über sie betreffende Fundstellen informiert werden;

8.1.4. die Entscheidung über die weitere Verwendung der Berichte von whitemacs und der darin enthaltenen Fundstellen innerhalb der Organisation des Kunden und gegenüber betroffenen Personen. whitemacs tritt gegenüber den betroffenen Personen nicht in Erscheinung.

8.2. Der Kunde akzeptiert die diesen AGB als Anhang beigefügten „Ergänzenden Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung“ von whitemacs, inkl. deren Anlage 1. Diese „Ergänzenden Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung“ inkl. deren Anlage 1 sind integraler Bestandteil eines jeden Einzelvertrags.

8.3. Dem Kunden ist bekannt, dass Fundstellen, die whitemacs dem Kunden im Rahmen von Überwachungsleistungen mitteilt, auf eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten oder auf eine Kompromittierung von Zugangsdaten hinweisen können und dass hieraus gesetzliche Pflichten des Kunden entstehen können. Dies betrifft insbesondere (i) Melde- und Benachrichtigungspflichten gemäß Artikel 33 und 34 DS-GVO, (ii) Pflichten zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung gemäß Artikel 32 DS-GVO, sowie (iii) Melde-, Benachrichtigungs- oder Sicherungspflichten nach branchen- oder sektorspezifischen Vorschriften (z.B. nach dem BSI-Gesetz). Ob eine Fundstelle solche Pflichten auslöst, prüft whitemacs nicht. Für die Prüfung, ob solche Pflichten bestehen, sowie für deren fristgerechte und vollständige Erfüllung ist allein der Kunde verantwortlich.

8.4. whitemacs schuldet im Rahmen der Überwachungsleistungen keine rechtliche Bewertung von Fundstellen und keine Beratung des Kunden über das Bestehen, den Umfang oder die Erfüllung der in den Ziffern 8.1 bis 8.3 dieser AGB genannten Pflichten. Soweit whitemacs dem Kunden Hinweise zum technischen Umgang mit Fundstellen (etwa in der Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ oder in Berichten) gibt, sind diese unverbindlich und ersetzen keine Prüfung durch den Kunden selbst.

9. Keine Abnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen

Soweit die vertragsgegenständlichen Leistungen ggf. werkvertraglichen Charakter haben sollten, sind sie aufgrund ihrer Eigenschaften und Durchführung nicht der Abnahme im Sinne von § 640 BGB zugänglich. Es findet daher keine Abnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen statt.

10. Mängelhaftung von whitemacs

whitemacs haftet für Sach- und Rechtsmängel der vertragsgegenständlichen Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

10.1. Soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist, beschränkt sich die Rechtsmängelhaftung von whitemacs auf solche Rechtsmängel, die der vertragsgemäßen Inanspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen im Territorium der Europäischen Union entgegenstehen.

10.2. Der Kunde muss Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung an whitemacs melden.

10.3. whitemacs beseitigt Mängel in angemessener Frist im Wege der Nacherfüllung. whitemacs kann wählen, ob die Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder erneute, mangelfreie Durchführung der betroffenen vertragsgegenständlichen Leistung erfolgt.

10.4. Der Kunde unterstützt whitemacs bei der Mängelbeseitigung im Rahmen des Zumutbaren.

10.5. Eine Haftung von whitemacs aus § 536a Absatz 1 BGB auf Schadensersatz wegen eines anfänglichen Mangels besteht unbeschadet der sonstigen Haftungsvoraussetzungen nur dann, wenn whitemacs den anfänglichen Mangel zu vertreten hat.

10.6. Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen aufgrund von Mängeln kann der Kunde nur nach Maßgabe von Ziffer 11 dieser AGB verlangen.

10.7. Ansprüche des Kunden aufgrund von Mängeln verjähren binnen 12 Monaten. Vorstehendes gilt nicht, soweit whitemacs einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie übernommen hat, sowie ferner nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

11. Allgemeine Haftung von whitemacs

11.1. whitemacs haftet dem Kunden gegenüber bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

11.2. In sonstigen Fällen haftet whitemacs – soweit in Ziffer 11.3 dieser AGB nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens.

11.3. Die Haftung von whitemacs für Schäden (i) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (ii) nach dem Produkthaftungsgesetz sowie (iii) aus Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüssen aus Ziffer 11.2 dieser AGB unberührt.

12. Entgelte und Zahlungsbedingungen

12.1. Entgelte für einmalig zu erbringende vertragsgegenständliche Leistungen sind, soweit im Einzelvertrag nicht anders vereinbart, vor Erbringung der jeweiligen vertragsgegenständlichen Leistung zur Zahlung fällig. Es wird klargestellt, dass der vorstehende Satz auch in dem Fall gilt, dass im Einzelvertrag mehrere einmalig zu erbringende vertragsgegenständliche Leistungen oder ein Vielfaches einer oder mehrerer einmalig zu erbringender vertragsgegenständlicher Leistungen vereinbart sind; auch in diesem Fall wird das Entgelt für jede einzelne vertragsgegenständliche Leistung, vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelvertrag, vor ihrer Erbringung zur Zahlung fällig.

12.2. Soweit im Einzelvertrag nicht anders vereinbart, fallen Entgelte für wiederkehrende vertragsgegenständliche Leistungen monatlich an und werden jeweils vor dem Monat der Leistungserbringung zur Zahlung fällig.

12.3. Alle zwischen whitemacs und dem Kunden vereinbarten Entgelte verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer.

12.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, an whitemacs zu zahlende Entgelte um evtl. auf sie entfallende Abzugsteuern zu kürzen. Im Fall, dass der Kunde verpflichtet ist, auf die an whitemacs zu zahlenden Entgelte Abzugsteuern zu entrichten, wird der Kunde (i) diese Abzugsteuern rechtzeitig erklären und abführen, (ii) gegenüber whitemacs nachweisen, dass er diese Abzugsteuern rechtzeitig abgeführt hat und (iii) an whitemacs die Zahlung, wegen der die Abzugsteuer zu entrichten ist, in voller vereinbarter Höhe, das heißt unter Außerachtlassung der Abzugsteuer, entrichten.

12.5. Rechnungen von whitemacs sind – vorbehaltlich abweichender Fälligkeitsregelungen in den Ziffern 12.1 und 12.2 – jeweils binnen 14 Tagen nach Zugang zu begleichen.

12.6. whitemacs ist vor vollständigem Zahlungseingang des jeweils fälligen Entgelts nicht zur Leistungserbringung verpflichtet. Verzögert sich der Zahlungseingang, verschiebt sich der Beginn der Leistungserbringung entsprechend. Dies gilt auch für wiederkehrende Leistungen sowie für den Beginn eines neuen Abrechnungs- oder Vertragsjahres.

13. Anpassung von Entgelten für wiederkehrende Leistungen

whitemacs ist berechtigt, alle oder einzelne Entgelte für wiederkehrende vertragsgegenständliche Leistungen mit einer Ankündigungsfrist von 3 Monaten zum Beginn des jeweils folgenden Kalenderjahrs zu erhöhen. Eine solche Erhöhung darf maximal 5 % des bis dahin gültigen Entgelts betragen.

14. Laufzeit der Einzelverträge

14.1. Einzelverträge über einmalige Leistungen enden mit Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen.

14.2. Bei Einzelverträgen über wiederkehrende Leistungen beträgt die anfängliche Vertragslaufzeit, vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelvertrag, 12 Monate (im Folgenden „**anfängliche Laufzeit**“ genannt) und verlängert sich nach Ablauf der anfänglichen Laufzeit um Zeiträume von jeweils weiteren 12 Monaten (jeder solche Zeitraum wird im folgenden „**Verlängerungszeitraum**“ genannt), es sei denn, eine Partei kündigt den Einzelvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat schriftlich zum Ende der anfänglichen Laufzeit oder eines Verlängerungszeitraums.

14.3. Das Recht jeder Partei zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

15. Vertraulichkeit

Ziffer 15 dieser AGB regelt den Umgang der Parteien mit vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei, soweit die Parteien im Einzelfall nichts Anderweitiges in Schrift- oder Textform vereinbart haben:

15.1. „**Vertrauliche** Informationen“ im Sinne von Ziffer 15 dieser AGB sind, vorbehaltlich Ziffer 15.2, alle Informationen, die entweder als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit sich aus ihrer Natur ergibt, insb. Geschäftsgeheimnisse.

15.2. Nicht als vertrauliche Informationen gelten Informationen, die (i) der empfangenden Partei bereits bekannt waren, bevor sie sie von der anderen Partei erhalten hat, (ii) die empfangende Partei ohne Rückgriff auf vertrauliche Informationen der anderen Partei selbständig entwickelt hat, (iii) die empfangende Partei von einem Dritten erlangt hat, der in Bezug auf die Weitergabe dieser Informationen nicht an Beschränkungen gebunden ist, (iv) ohne Verschulden oder Zutun der empfangenden Partei allgemein bekannt sind oder werden, (v) auf Grund zwingenden Rechts, gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen offengelegt werden müssen, vorausgesetzt, dass die empfangende Partei die andere Partei unverzüglich über die jeweilige Verpflichtung schriftlich oder in Textform informiert, oder (vi) im Rahmen der Durchsetzung von Ansprüchen oder Rechten gegen die andere Partei einem zuständigen Gericht oder Schiedsgericht, von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Berufsträgern (Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern) oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, die vorab vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet worden sind, offenbart werden.

15.3. Jede Partei verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen der anderen Partei zeitlich unbefristet vertraulich zu behandeln. Ferner verpflichtet sich jede Partei, alle vertraulichen Informationen der anderen Partei jeweils mittels den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.

15.4. Jede Partei sorgt dafür, dass das eigene Personal und alle Dritten, die sie im Rahmen der Durchführung der Einzelverträge einsetzt, einschließlich deren Personal, entsprechend dem Vertraulichkeitsschutzniveau von Ziffer 15 dieser AGB zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

16. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht

16.1. Der Kunde darf gegen Forderungen von whitemacs nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

16.2. Der Kunde darf ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht gegen whitemacs nur aufgrund unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche geltend machen.

17. Abtretung

Der Kunde darf seine Rechte aus den Einzelverträgen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von whitemacs an Dritte abtreten. § 354a HGB bleibt hiervon unberührt.

18. Form und Änderung von Vereinbarungen

whitemacs und der Kunde werden alle Einzelverträge und sonstige Vereinbarungen schriftlich oder in Textform errichten. Jede Änderung eines Einzelvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung der Parteien kann nur schriftlich oder in Textform erfolgen. Dies gilt auch für eine Änderung der vorstehenden Formerfordernisse selbst.

19. Änderungen dieser AGB

19.1. Möchte whitemacs diese AGB während der Laufzeit eines Einzelvertrags ändern, so wird whitemacs dem Kunden die betreffenden Änderungen spätestens 3 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen schriftlich oder in Textform anbieten.

19.2. Die Zustimmung des Kunden zu einem Änderungsangebot gemäß Ziffer 19.1 dieser AGB gilt als erteilt, wenn der Kunde dem Änderungsangebot nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen in Schrift- oder Textform widerspricht. whitemacs wird den Kunden im Änderungsangebot auf sein Widerspruchsrecht und die Genehmigungswirkung bei nicht rechtzeitigem Widerspruch hinweisen.

19.3. Änderungen dieser AGB, denen der Kunde zustimmt, oder die gemäß Ziffer 19.2 dieser AGB wirksam werden, gelten für alle zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens bestehenden oder danach abgeschlossenen Einzelverträge.

20. Gerichtsstand

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat der Kunde seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Gerichtstand Baden-Baden, Deutschland. Ein etwaiger hiervon abweichender ausschließlicher Gerichtsstand bleibt unberührt.

21. Geltendes Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

Stand: 2026-11-04 (Version 1.2)

Allgemeine Geschäftsbedingungen der whitemacs GmbH
Anhang: Ergänzende Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung

1. Vorbemerkung

1.1. Die vorliegenden „Ergänzenden Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung“ (im Folgenden „**AV-Bedingungen**“ genannt) sind ein Anhang der „Allgemeine Geschäftsbedingungen der whitemacs GmbH“, Stand: 2026-11-04 (Version 1.2) (im Folgenden „**AGB**“ genannt).

1.2. In den AGB enthaltene Begriffsdefinitionen gelten unverändert auch in diesen AV-Bedingungen.

1.3. Diese AV-Bedingungen sind neben den AGB integraler Bestandteil eines jeden Einzelvertrags zwischen whitemacs und dem Kunden.

2. Gegenstand, Art und Zweck der Auftragsverarbeitung

Gegenstand, Art und Zweck der Auftragsverarbeitung sind Folgendes:

2.1. Die vertragsgegenständlichen Leistungen umfassen Awareness-Leistungen und Überwachungsleistungen im Sinne von Ziffer 2 der AGB. Gegenstand der vertragsgegenständlichen Leistungen können insbesondere folgende Leistungen sein:

2.1.1. Awareness-Leistungen: (i) Simulationen von Angreifer-Kommunikation per E-Mail, Brief oder Anrufen, mit der versucht wird, Daten von Mitarbeitern des Kunden und andere Daten des Kunden abzugreifen, (ii) Simulationen von Cyberangriffen per Datenträger (z.B. USB Stick) und (iii) Schulungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeitern des Kunden;

2.1.2. Datenlecküberwachung (DLÜ): wiederkehrende Abfrage der vom Kunden benannten Internet-Domains bei den in der Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ genannten Datenquellen, Entgegennahme und Speicherung der von den Anbietern der Datenquellen zurückgelieferten Fundstellen, auf Wunsch des Kunden Abgleich dieser Fundstellen mit einer vom Kunden übergebenen Liste von betrieblichen E-Mail-Adressen seiner Mitarbeiter, Aufbereitung der Fundstellen (einschließlich Zusammenführung ähnlicher Konten und Einstufung) sowie Berichterstattung an den Kunden;

2.1.3. Nutzerkontenüberwachung (NÜ): wiederkehrende Abfrage der vom Kunden benannten Online-Plattformen (URLs bzw. Domains) bei den in der Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ genannten Datenquellen, Entgegennahme und Speicherung der von den Anbietern der Datenquellen zurückgelieferten Fundstellen, Aufbereitung dieser Fundstellen (einschließlich Zusammenführung ähnlicher Konten und Einstufung) sowie Berichterstattung an den Kunden.

2.2. Für die Inanspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen ist es erforderlich, dass whitemacs im Auftrag des Kunden personenbezogene Daten verarbeitet (diese Daten werden im Folgenden „**Kunden-Daten**“ genannt). Kunden-Daten sind:

2.2.1. personenbezogene Daten, die der Kunde an whitemacs überträgt, insbesondere Vornamen und Nachnamen, akademische Titel, betriebliche E-Mail-Adressen, betriebliche Postanschriften, betriebliche Telefonnummern und betriebliche Positionen von Mitarbeitern des Kunden; bei der DLÜ zusätzlich, sofern der Kunde dies wünscht, eine Liste der betrieblichen E-Mail-Adressen seiner Mitarbeiter zum Abgleich mit Fundstellen;

2.2.2. personenbezogene Daten, die whitemacs im Auftrag des Kunden im Rahmen der Überwachungsleistungen von Datenquellen abruft, speichert und aufbereitet (im Folgenden „**Fund-Daten**“ genannt). Fund-Daten umfassen je Fundstelle insbesondere: die E-Mail-Adresse bzw. den Benutzernamen, das zugehörige Passwort (bei whitemacs ausschließlich als Hashwert gespeichert, zu keinem Zeitpunkt im Klartext), die Bezeichnung des zugrundeliegenden Datenlecks, das Datum der Aufnahme in die Datenbank der Datenquelle sowie – sofern in der Fundstelle enthalten – die URL bzw. Domain des betroffenen Dienstes; ferner die daraus von whitemacs abgeleiteten Angaben (Datum des Erstfunds, Datum des letzten Funds, Anzahl der gefundenen Passwörter, Einstufung).

2.3. Die Kunden-Daten werden von whitemacs im Auftrag des Kunden im Sinne von Art. 28 DS-GVO verarbeitet (im Folgenden „**Auftragsverarbeitung**“ genannt“). An die Datenquellen übermittelt whitemacs ausschließlich die vom Kunden benannten Internet-Domains bzw. die URLs oder Domains der vom Kunden benannten Online-Plattformen; Listen von E-Mail-Adressen oder sonstige Kunden-Daten werden von whitemacs nicht an Datenquellen übermittelt.

2.4. Die Kategorien von betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten Gegenstand der Kunden-Daten sind, bestehen in:

2.4.1. bei Awareness-Leistungen: Mitarbeitern des Kunden, einschließlich Organmitglieder des Kunden.

2.4.2. bei der DLÜ: Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern des Kunden, einschließlich Organmitglieder, sowie sonstigen Personen, denen eine E-Mail-Adresse unter einer Internet-Domain des Kunden zugeordnet ist oder war (z.B. externe Dienstleister, Auszubildende, Praktikanten);

2.4.3. bei der NÜ: Nutzern der Online-Plattformen des Kunden, insbesondere Kunden, Interessenten, Geschäftspartnern und sonstigen Dritten, die auf einer Online-Plattform des Kunden ein Nutzerkonto angelegt haben, sowie Mitarbeitern des Kunden mit einem solchen Nutzerkonto.

2.5. Der Zweck der Auftragsverarbeitung ist die vertragsgemäße Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen durch whitemacs gegenüber dem Kunden.

3. Dauer der Auftragsverarbeitung

3.1. Die Auftragsverarbeitung dauert bis zur Beendigung des letzten Einzelvertrags. Im Fall, dass die Parteien nach der Beendigung aller Einzelverträge erneut einen Einzelvertrag abschließen, beginnt die Auftragsverarbeitung erneut; vorstehender Satz gilt dann entsprechend. Fund-Daten werden nach Beendigung des jeweiligen Einzelvertrags innerhalb der in der Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ genannten Frist gelöscht, soweit der Kunde nicht gemäß Ziffer 4.14 dieser AV-Bedingungen deren Herausgabe verlangt.

3.2. Vor dem Ende der Auftragsverarbeitung gemäß Ziffer 3.1 dieser AV-Bedingungen kann die Auftragsverarbeitung nur durch Kündigung aus wichtigem Grund nach Maßgabe von § 314 BGB beendet werden.

4. Auftragsverarbeitung

4.1. Die Verarbeitung von Kunden-Daten durch whitemacs darf nur erfolgen (i) für und im Auftrag des Kunden, (ii) zur Erfüllung der vertragsgegenständlichen Leistungen, (iii) gemäß diesen AV-Bedingungen und (iv) unter Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz.

4.2. Im Fall, dass das Recht der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Union whitemacs verpflichtet, Kunden-Daten anders als in Ziffer 4.1 dieser AV-Bedingungen vereinbart zu verarbeiten, teilt whitemacs dem Kunden diese rechtlichen Anforderungen jeweils vorab mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet.

4.3. Der Kunde kann jederzeit Weisungen an whitemacs in Bezug auf die Verarbeitung der Kunden-Daten erteilen. whitemacs wird den Kunden unverzüglich informieren, wenn whitemacs der Auffassung ist, dass eine Weisung des Kunden gegen anwendbares Datenschutzrecht verstößt. Auf Verlangen von whitemacs wird der Kunde eine mündlich erteilte Weisung unverzüglich in Schrift- oder Textform gegenüber whitemacs bestätigen. Soweit eine Weisung des Kunden über die vereinbarten vertragsgegenständlichen Leistungen hinausgeht, ist whitemacs berechtigt, den whitemacs im Rahmen der Ausführung der Weisung entstehenden Aufwand gemäß der jeweils aktuellen Preisliste von whitemacs gesondert abzurechnen.

4.4. Der Kunde kann während der Laufzeit eines Einzelvertrags jederzeit die Berichtigung, Löschung, Sperrung und Herausgabe der Kunden-Daten verlangen, die whitemacs im Zuge der Durchführung des Einzelvertrags erhalten hat und die bei whitemacs noch vorhanden sind. Bei Fund-Daten erfolgt die Herausgabe in der Form, in der sie bei whitemacs vorliegen; Passwörter werden ausschließlich als Hashwert herausgegeben.

4.5. Der Kunde ist „Verantwortlicher“ im Sinne von Artikel 4 Nr. 7 DS-GVO und entsprechend verpflichtet, die ihn nach dem jeweils anwendbaren Datenschutzrecht im Rahmen dieser Funktionen treffenden Pflichten zu erfüllen. whitemacs ist Auftragsverarbeiter im Sinne von Artikel 4 Nr. 8 DS-GVO und entsprechend verpflichtet, die whitemacs nach dem jeweils anwendbaren Datenschutzrecht im Rahmen dieser Funktionen treffenden Pflichten zu erfüllen.

4.6. whitemacs unterstützt den Kunden unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der whitemacs zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 DS-GVO genannten Pflichten des Kunden. Soweit diese Unterstützung über die vereinbarten vertragsgegenständlichen Leistungen hinausgeht, ist whitemacs berechtigt, den whitemacs im Rahmen der Unterstützung entstehenden Aufwand gemäß der jeweils aktuellen Preisliste von whitemacs gesondert abzurechnen.

4.7. Im Fall, dass eine im Rahmen der Auftragsverarbeitung betroffene Person Rechte aus Kapitel III der DS-GVO gegen whitemacs geltend macht (wie z.B. Informationsansprüche, Auskunftsrechte, Rechte auf Berichtigung oder Löschung von Kunden-Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung von Kunden-Daten oder das Recht auf Datenübertragbarkeit), wird whitemacs den Kunden hierüber unverzüglich informieren und diese Rechte nur nach Erhalt einer entsprechenden Weisung des Kunden erfüllen. whitemacs wird den Kunden im gesetzlich geforderten Umfang bei der Erfüllung derartiger Rechte der betroffenen Personen unterstützen, nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen. Soweit diese Unterstützung über die vereinbarten vertragsgegenständlichen Leistungen hinausgeht, ist whitemacs berechtigt, den whitemacs im Rahmen der Unterstützung entstehenden Aufwand gemäß der jeweils aktuellen Preisliste von whitemacs gesondert abzurechnen.

4.8. Die Verarbeitung der Kunden-Daten durch whitemacs darf in (i) Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder (ii) in Drittländern erfolgen, wobei im Fall von (ii) die Verarbeitung der Kunden-Daten nur unter Einhaltung der Artikel 44 ff. DS-GVO zulässig ist.

4.9. whitemacs wird die innerbetriebliche Organisation von whitemacs so gestalten, dass sie den zwingenden Anforderungen der DS-GVO und des BDSG entspricht.

4.10. whitemacs wird technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der Kunden-Daten treffen, die den Anforderungen aus Artikel 32 DS-GVO entsprechen. Die konkreten technischen und organisatorischen Maßnahmen von whitemacs zur angemessenen Sicherung der Kunden-Daten sind in **Anlage 1 zu diesen AV-Bedingungen** beschrieben. whitemacs wird diese Maßnahmen im Laufe der Zeit anpassen, soweit dies datenschutzrechtlich oder technisch erforderlich ist, und den Kunden über jede solche Anpassung in angemessener Frist informieren, es sei denn, die Anpassung ist nur unwesentlich.

4.11. whitemacs gewährleistet, dass diejenigen Personen aus dem Verantwortungsbereich von whitemacs, die Zugang zu Kunden-Daten haben, zur Vertraulichkeit verpflichtet sind oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

4.12. whitemacs erstattet dem Kunden in allen Fällen unverzüglich Meldung, in denen durch whitemacs Verstöße gegen anwendbare gesetzliche Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder gegen die in Ziffer 4 dieser AV-Bedingungen getroffenen Vereinbarungen vorgefallen sind und sich diese Verstöße auf Kunden-Daten beziehen. whitemacs informiert den Kunden ferner unverzüglich über (i) Kontrollen und Maßnahmen durch Aufsichtsbehörden nach der DS-GVO, im Zuge derer die Aufsichtsbehörden Beanstandungen feststellen, die die Auftragsverarbeitung und/oder die Kunden-Daten betreffen oder (ii) falls eine Aufsichtsbehörde aufgrund von Bußgeldtatbeständen der DS-GVO bei whitemacs ermittelt und diese Ermittlungen die Auftragsverarbeitung und/oder die Kunden-Daten betreffen.

4.13. whitemacs ist bekannt, dass nach Artikel 33 und Artikel 34 DS-GVO im Falle des Abhandenkommens oder der unrechtmäßigen Übermittlung oder Kenntniserlangung der Kunden-Daten sowie in anderen Fällen von Datenschutzrechtsverletzungen Meldepflichten gegenüber Aufsichtsbehörden und/oder Benachrichtigungspflichten gegenüber den betroffenen Personen bestehen können. Deshalb wird whitemacs dem Kunden solche Vorfälle ohne Ansehen der Verursachung unverzüglich mitteilen, sofern sie für die Auftragsverarbeitung und/oder die Kunden-Daten relevant sind. Soweit den Kunden Pflichten nach Artikel 33 oder Artikel 34 DS-GVO im Hinblick auf die Kunden-Daten treffen, wird whitemacs den Kunden bei der Erfüllung dieser Pflichten unterstützen, insbesondere durch Bereitstellung der hierfür nötigen Informationen.

4.14. Bei Beendigung eines Einzelvertrags wird whitemacs auf Anforderung des Kunden die Kunden-Daten (wie auch hiervon gefertigte Kopien), die whitemacs im Zuge der Durchführung des Einzelvertrags erhalten hat und die bei whitemacs noch vorhanden sind, an den Kunden herausgeben oder, nach vorheriger Zustimmung des Kunden, datenschutzrechtskonform vernichten. Über die Herausgabe oder Vernichtung der betreffenden Kunden-Daten nach Beendigung eines Einzelvertrags wird der Kunde auf Verlangen von whitemacs in angemessener Frist entscheiden. Berichte, die whitemacs dem Kunden im Rahmen von Überwachungsleistungen übermittelt hat, löscht whitemacs mit den zugehörigen Fund-Daten.

4.15. whitemacs darf Kunden-Daten, die der Kunde whitemacs überlassen hat, auch nach Beendigung des betreffenden Einzelvertrags speichern bzw. aufbewahren sowie verarbeiten, solange und soweit dies das Recht der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Union von whitemacs verlangt.

4.16. whitemacs stellt dem Kunden auf Anforderung diejenigen Informationen zur Verfügung, die der Kunde unter der DS-GVO benötigt, insb. die gemäß Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe h) DS-GVO erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in Artikel 28 DS-GVO niedergelegten Pflichten sowie die für den Kunden zur Erstellung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Artikel 30 DS-GVO erforderlichen Informationen in Bezug auf die Auftragsverarbeitung.

4.17. Der Kunde ist berechtigt, die Einhaltung dieser AV-Bedingungen, insb. die Einhaltung der jeweils anwendbaren technischen und organisatorischen Maßnahmen von whitemacs, sowie die Einhaltung der für die Auftragsverarbeitung und/oder Kunden-Daten relevanten datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu prüfen und das Ergebnis zu dokumentieren. Hierfür kann der Kunde (i) Selbstauskünfte von whitemacs einholen, (ii) sich von whitemacs ein Testat eines geeigneten Sachverständigen vorlegen lassen (soweit vorhanden) und/oder (iii), soweit rechtlich erforderlich, nach rechtzeitiger Anmeldung zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs persönlich oder mittels einer von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Person die relevanten Einrichtungen und Abläufe von whitemacs vor Ort überprüfen.

4.18. Der Kunde erteilt whitemacs hiermit die allgemeine Genehmigung zur Einschaltung von Subunternehmern im Rahmen der Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 DS-GVO nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

4.18.1. Nimmt whitemacs die Dienste eines Subunternehmers in Bezug auf die Auftragsverarbeitung in Anspruch, so wird whitemacs diesem Subunternehmer im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats der Europäischen Union dieselben Datenschutzpflichten auferlegen, die in Ziffer 4 dieser AV-Bedingungen festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür geboten werden müssen, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung durch den Subunternehmer entsprechend den Anforderungen der DS-GVO erfolgt.

4.18.2. Im Zeitpunkt der Einbeziehung dieser AV-Bedingungen in die Vertragsbeziehung mit dem Kunden setzt whitemacs die zu diesem Zeitpunkt unter https://whitemacs.com/avv-subunternehmer genannten Subunternehmer im Rahmen der Auftragsverarbeitung ein. whitemacs wird den Kunden über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung von Subunternehmern, die whitemacs im Rahmen der Auftragsverarbeitung einsetzt, schriftlich oder in Textform informieren. Der Kunde kann gegen derartige Änderungen binnen 2 Wochen ab Zugang der vorgenannten Information Einspruch erheben; geht whitemacs innerhalb dieser Frist kein Einspruch des Auftraggebers in Schrift- oder in Textform zu, gilt die Zustimmung des Kunden zur Änderung als erteilt. Erhebt der Kunde fristgemäß Einspruch gegen eine beabsichtigte Änderung von whitemacs in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung von Subunternehmern, so hat whitemacs das Recht, die von der beabsichtigten Änderung betroffenen Einzelverträge ganz oder teilweise unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen zu kündigen. Es wird klargestellt, dass dem Kunden keine Ansprüche aufgrund einer solchen Kündigung zustehen, insb. keine Schadensersatzansprüche oder sonstigen Ausgleichsansprüche.

5. Haftung von whitemacs

5.1. whitemacs haftet dem Kunden gegenüber bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

5.2. In sonstigen Fällen haftet whitemacs – soweit in Ziffer 5.3 dieser AV-Bedingungen nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens.

5.3. Die Haftung von whitemacs für Schäden (i) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (ii) nach dem Produkthaftungsgesetz sowie (iii) aus Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüssen aus Ziffer 5.2 dieser AV-Bedingungen unberührt

6. Gerichtsstand

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat der Kunde seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Gerichtstand Baden-Baden, Deutschland. Ein etwaiger hiervon abweichender ausschließlicher Gerichtsstand bleibt unberührt.

7. Geltendes Recht

Auf diese AV-Bedingungen und die Auftragsverarbeitung findet ausschließlich das in der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar geltende EU-Recht sowie das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

Stand: 2026-11-04 (Version 1.2)

Allgemeine Geschäftsbedingungen der whitemacs GmbH
Anhang: Ergänzende Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung

1. Maßnahmen der Vertraulichkeit: Zutrittskontrolle

1.1. Festlegung befugter Personen, einschließlich des Umfanges der Befugnisse

1.2. Einsatz von Schließsystemen und Überwachungssystemen

1.3. Umsetzung einer Schlüsselregelung

1.4. Existenz von Regelungen für Firmenfremde

2. Maßnahmen der Vertraulichkeit und Verschlüsselung: Zugangskontrolle

2.1. Konzeption und Implementierung von Berechtigungskonzepten:

2.1.1. Berechtigungskonzept für Endgeräte (Rechner)

2.1.2. Berechtigungskonzept für Systeme

2.2. Identifikation sowie Berechtigungsprüfung eines Benutzers

2.3. Implementierung eines Systems zur Verwaltung von Benutzeridentitäten

2.4. Monitoring der Zugangsversuche mit Reaktion auf Sicherheitsvorfälle

2.5. Angemessener Passwortschutz (verbindliche Vorgaben, verschlüsselte Speicherung)

2.6. Spezielle Sicherheitssoftware (z.B. Anti-Malware-Software, VPN, Firewall)

2.7. Existenz von Regelungen für Firmenfremde

2.8. Zugang zu Systemen, auf denen Fund-Daten verarbeitet werden, ausschließlich für namentlich festgelegte Personen; Mehr-Faktor-Authentifizierung für diesen Zugang

3. Maßnahmen der Vertraulichkeit: Zugriffskontrolle

3.1. Berechtigungs- und Rollenkonzept für Applikationen

3.2. Umsetzung von Regelungen zur Zugriffs- und Benutzerberechtigung

3.3. Zugriffsbeschränkungen gemäß „Need-to-Know“ und „Least Privilege“

3.4. Verschlüsselte Speicherung personenbezogener Daten

3.5. Einsatz von Verschlüsselungstechnologien beim Zugriff auf Server in Rechenzentren und Servern von whitemacs, wie VPN und Firewall-Systeme

3.6. Protokollierung:

3.6.1. Protokollierung des lesenden Zugriffs

3.6.2. Protokollierung des schreibenden Zugriffs

3.6.3. Protokollierung von unberechtigten Zugriffsversuchen

3.7. Integritätskontrolle

3.8. Trennung von Test- und Produktivumgebungen

3.9. Speicherung von Passwörtern aus Fundstellen ausschließlich als Hashwert; keine Speicherung von Passwörtern im Klartext zu irgendeinem Zeitpunkt der Verarbeitung

3.10. Automatisierte Auswertung der Fund-Daten; manueller Zugriff beschränkt auf die Zusammenführung ähnlicher Konten, ohne Einsehbarkeit von Passwörtern oder Passwort-Hashwerten für die ausführende Person

3.11. Verarbeitung von Fund-Daten ausschließlich auf eigener, verschlüsselter und zugangsgesicherter Infrastruktur von whitemacs am Standort Bühl; externe Hosting-Dienstleister werden ausschließlich für das System „seamless“ (Hetzner Online GmbH) und für die Übertragungsplattform bfWarden (blackforestbytes GmbH) eingesetzt und sind in der Subunternehmerliste genannt

4. Maßnahmen der Vertraulichkeit: Trennungskontrolle

4.1. Mandantenfähigkeit: Physische Trennung

4.2. Regelmäßige Prüfung der bestimmungsgemäßen Nutzung der Daten und IT-Systeme

4.3. Logische Trennung der Fund-Daten je Kunde; keine kundenübergreifende Auswertung

5. Maßnahmen der Vertraulichkeit, Verschlüsselung und Integrität: Weitergabekontrolle

5.1. Dokumentationen der Schnittstellen und der Abruf- und Übermittlungsprogramme

5.2. Für elektronische Weitergaben: Verschlüsselung der Datenübermittlung

5.3. Übermittlung von Berichten aus Überwachungsleistungen ausschließlich an die vom Kunden benannte Ansprechperson bzw. deren Vertreter über verschlüsselte, passwortgeschützte und zeitlich befristete Übertragungslinks; kein Versand von Berichten als E-Mail-Anhang

5.4. Übermittlung an Datenquellen beschränkt auf Internet-Domains bzw. URLs oder Domains von Online-Plattformen des Kunden; keine Übermittlung von Listen von E-Mail-Adressen oder sonstigen Kunden-Daten an Datenquellen

5.5. Berichte enthalten keine Passwörter, auch nicht in gehashter Form

6. Maßnahmen der Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit: Verfügbarkeitskontrolle

6.1. Datenspeicherung auf redundanten IT-Systemen

6.2. Backup- und Wiederanlaufkonzept

6.3. Durchführung regelmäßiger Datensicherungen

6.4. Brandschutzsysteme

6.5. Gesicherte Energieversorgung

7. Maßnahmen zur Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung

7.1. Audits

whitemacs führt regelmäßig Audits im Hinblick auf die Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen von whitemacs zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung durch.

7.2. Auftragskontrolle

7.2.1. Weisungen und Anfragen des Kunden in Bezug auf Kunden-Daten werden von whitemacs gemäß standardisierten Prozessen in Textform erfasst und unverzüglich den zuständigen Mitarbeitern zur Bearbeitung zugewiesen. Die Bearbeitung wird von whitemacs dokumentiert.

7.2.2. whitemacs erstattet auf Anforderung des Kunden in Textform Auskunft über den Stand der Bearbeitung einer Weisung oder Anfrage des Kunden in Bezug auf Kunden-Daten.

7.3. Eingabekontrolle

7.3.1. Protokollierung der Eingaben/Änderungen, insbesondere auch im Hinblick auf Eingaben und Änderungen in der von whitemacs für Phishing-Simulationen eingesetzten Software im Hinblick auf die Verarbeitung und Analyse der Phishing-Simulationen sowie in den von whitemacs für Überwachungsleistungen eingesetzten Systemen

7.3.2. Organisatorisch festgelegt Zuständigkeiten für die Eingabe

7.4. Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

7.4.1. Existenz eines angemessenen Informationssicherheitsmanagements

7.4.2. Existenz eines angemessenen Incident Managements

7.5. Überwachung von Auftragsverarbeitern

whitemacs schließt mit den von whitemacs eingesetzten Auftragsverarbeitern Vereinbarungen gemäß Art. 28 DS-GVO ab; in diesen Vereinbarungen sind die von den Auftragsverarbeitern einzuhaltenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung dokumentiert. Die Einhaltung und Wirksamkeit dieser Maßnahmen lässt sich whitemacs im erforderlichen Maß von den Auftragsverarbeitern bestätigen oder führt diesbezüglich im erforderlichen Umfang eigene Kontrollen durch.

8. Maßnahmen zur Löschung: Löschkontrolle

8.1. Löschkonzept mit festen Fristen für Fund-Daten, übergebene Mitarbeiterlisten und Berichte gemäß Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ

8.2. Löschung von Fund-Daten und Berichten nach Beendigung des Einzelvertrags innerhalb der in der Leistungsbeschreibung DLÜ/NÜ genannten Frist, sofern der Kunde nicht die Herausgabe verlangt

8.3. Dokumentation der durchgeführten Löschungen

Stand: 2026-11-04 (Version 1.2)

Anlage zum Angebot
Leistungsbeschreibung Datenlecküberwachung und Nutzerkontenüberwachung

9. Geltung

9.1. Diese Leistungsbeschreibung (im Folgenden „**Leistungsbeschreibung**“ genannt) konkretisiert die Überwachungsleistungen im Sinne von Ziffer 2.2 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der whitemacs GmbH“, Stand: 2026-11-04 (Version 1.2) (im Folgenden „**AGB**“ genannt), und ist Bestandteil des Einzelvertrags. Die AGB einschließlich deren Anhang „Ergänzende Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung“ (im Folgenden „**AV-Bedingungen**“ genannt) gelten ergänzend.

9.2. Welche der nachfolgend beschriebenen Leistungen (DLÜ, NÜ oder beide) der Kunde beauftragt, ergibt sich aus dem Angebot.

10. Begriffe

10.1. „**Datenleck**“ ist eine Sammlung von Daten, die ohne Zustimmung der Betroffenen öffentlich zugänglich gemacht oder unter Dritten gehandelt wird, insbesondere aus Datenbankeinbrüchen, Schadsoftware (sogenannte Stealer-Logs) oder zusammengestellten Listen von Zugangsdaten (sogenannte Combolists).

10.2. „**Datenquelle**“ ist ein Anbieter, der Datenlecks sammelt, indexiert und whitemacs über eine Schnittstelle (API) zur Abfrage bereitstellt. Die von whitemacs genutzte Datenquelle ist in Ziffer 5 dieser Leistungsbeschreibung genannt.

10.3. „**Fundstelle**“ ist ein einzelner Datensatz aus einem Datenleck, den eine Datenquelle auf eine Abfrage von whitemacs zurückliefert. Eine Fundstelle enthält je nach Datenquelle und Datenleck: eine E-Mail-Adresse oder einen Benutzernamen, ein zugehöriges Passwort, die Bezeichnung des Datenlecks, das Datum der Aufnahme in die Datenbank der Datenquelle sowie gegebenenfalls die URL oder Domain des Dienstes, für den die Zugangsdaten verwendet wurden.

10.4. „**Fund-Daten**“ sind die von whitemacs gespeicherten und aufbereiteten Fundstellen im Sinne von Ziffer 2.2.2 der AV-Bedingungen.

11. Datenlecküberwachung (DLÜ)

11.1. **Gegenstand:** whitemacs prüft wiederkehrend, ob E-Mail-Adressen der vom Kunden benannten Internet-Domains in Datenlecks enthalten sind. Betroffen sind typischerweise Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter des Kunden sowie sonstige Personen mit einer E-Mail-Adresse unter einer Domain des Kunden.

11.2. **Abfrage:** Abgefragt wird ausschließlich die vom Kunden benannte Internet-Domain (z.B. „beispiel.de“). whitemacs übermittelt keine Listen von E-Mail-Adressen an die Datenquelle. E-Mail-Adressen, die Mitarbeiter des Kunden unter einer anderen Domain nutzen (z.B. privat), werden nicht erfasst. Die Abfrage erfolgt fortlaufend mit täglicher Abfrage; der Bericht erscheint monatlich.

11.3. **Optionaler Abgleich mit Mitarbeiterliste:** Auf Wunsch gleicht whitemacs die Fundstellen zusätzlich mit einer vom Kunden bereitgestellten Liste der betrieblichen E-Mail-Adressen seiner Mitarbeiter ab, um Fundstellen aktueller Mitarbeiter von Fundstellen ehemaliger Mitarbeiter oder nicht mehr genutzter Adressen zu unterscheiden. Die Liste übergibt der Kunde über das von whitemacs bereitgestellte System „seamless“, das bei der Hetzner Online GmbH in der Europäischen Union gehostet wird. Sie wird zu keinem Zeitpunkt an die Datenquelle übermittelt; der Abgleich erfolgt ausschließlich auf Systemen von whitemacs. Der Kunde ist für die Aktualität der Liste verantwortlich und kann sie jederzeit aktualisieren oder zurückziehen.

11.4. **Bericht:** Der Kunde erhält einmal monatlich einen Bericht im PDF-Format. Der Bericht enthält je Fundstelle: die vollständige E-Mail-Adresse, das Datum des Erstfunds, das Datum des letzten Funds, die Anzahl der zu dieser E-Mail-Adresse gefundenen Passwörter sowie eine Einstufung nach Ziffer 7 dieser Leistungsbeschreibung. Der Bericht enthält keine Passwörter, auch nicht in gehashter Form. Zusätzlich enthält der Bericht die Entwicklung der Fundstellen gegenüber dem Vormonat sowie eine Zusammenfassung.

12. Nutzerkontenüberwachung (NÜ)

12.1. **Gegenstand:** whitemacs prüft wiederkehrend, ob in Datenlecks Zugangsdaten enthalten sind, die den vom Kunden benannten Online-Plattformen zugeordnet sind. Betroffen sind in aller Regel Dritte, nämlich Nutzer der Online-Plattformen des Kunden (Kunden, Interessenten, Geschäftspartner), zu denen whitemacs in keiner Beziehung steht.

12.2. **Abfrage**: Abgefragt werden ausschließlich die vom Kunden benannten URLs bzw. Domains seiner Online-Plattformen (z.B. „shop.beispiel.de“, „portal.beispiel.de“). Die Zuordnung einer Fundstelle zum Kunden erfolgt über die in der Fundstelle enthaltene URL bzw. Domain. Der Kunde übergibt whitemacs keine Liste seiner registrierten Nutzerkonten; ein Abgleich mit Nutzerdaten des Kunden findet nicht statt.

12.3. **Bericht:** Der Bericht entspricht Ziffer 3.4 dieser Leistungsbeschreibung. Er enthält je Fundstelle die vollständige E-Mail-Adresse bzw. den Benutzernamen des betroffenen Nutzers, das Datum des Erstfunds, das Datum des letzten Funds, die Anzahl der gefundenen Passwörter sowie die Einstufung nach Ziffer 7 dieser Leistungsbeschreibung.

12.4. **Umgang mit Fundstellen:** whitemacs empfiehlt dem Kunden, die Passwörter der betroffenen Nutzerkonten zurückzusetzen und eine Mehr-Faktor-Authentifizierung einzuführen. Ob und wie der Kunde betroffene Nutzer informiert, entscheidet der Kunde (Ziffer 8.1.3 der AGB). Ob eine Fundstelle gesetzliche Pflichten des Kunden auslöst, prüft der Kunde in eigener Verantwortung (Ziffer 8.3 der AGB).

13. Datenquelle

13.1. whitemacs erhebt keine Daten aus Datenlecks selbst und betreibt keine eigene Recherche in Bezug auf das Bestehen von Datenlecks. Genutzt wird ausschließlich die folgende kommerzielle Datenquelle über deren Schnittstelle (API):

Datenquelle	Anbieter	Anschrift	Verarbeitungsort
LeakRadar (leakradar.io)	Radar Forge SASU	60 rue François 1er, 75008 Paris, Frankreich	Europäische Union (Hosting laut Anbieter bei Hetzner Online GmbH, Rechenzentrum Finnland, und OVH SAS, Frankreich)

13.2. whitemacs hat mit dem Anbieter einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen. Der Anbieter führt den Datenbestand der Datenlecks in eigener Verantwortung; whitemacs hat auf dessen Umfang, Aktualität, Vollständigkeit und/oder Richtigkeit keinen Einfluss (Ziffer 2.2.3 der AGB).

13.3. An die Datenquelle übermittelt whitemacs ausschließlich die vom Kunden benannten Internet-Domains bzw. URLs oder Domains der Online-Plattformen. Der Anbieter liefert Fundstellen im Klartext an whitemacs aus.

14. Art der Datenverarbeitung bei whitemacs

14.1. **Ort und Infrastruktur:** Die Verarbeitung der Fund-Daten findet ausschließlich auf einem eigenen Server der whitemacs GmbH am Standort Bühl statt. Für die Auswertung und Speicherung der Fund-Daten wird kein Cloud-Dienst und kein externer Dienstleister eingesetzt; externe Hosting-Dienstleister werden ausschließlich für das System „seamless“ (Ziffer 3.3 dieser Leistungsbeschreibung) und für die Übertragung der Berichte (Ziffer 6.5 dieser Leistungsbeschreibung) genutzt. Die Daten liegen verschlüsselt auf einem zugangsgesicherten Server; Zugang haben ausschließlich namentlich festgelegte Personen bei whitemacs.

14.2. **Gespeicherte Daten:** whitemacs speichert, je Fundstelle, das Datum der Aufnahme in die Datenquelle, die E-Mail-Adresse bzw. den Benutzernamen im Klartext, das Passwort ausschließlich als Hashwert sowie – sofern in der Fundstelle enthalten – die Bezeichnung des Datenlecks und den betroffenen Dienst. Passwörter werden zu keinem Zeitpunkt im Klartext gespeichert; der Klartext wird unmittelbar nach dem Empfang von der Datenquelle in einen Hashwert umgewandelt und verworfen.

14.3. **Automatisierung:** Die Auswertung erfolgt nahezu vollständig automatisiert. Ein manueller Eingriff erfolgt ausschließlich bei der Zusammenführung ähnlicher Konten (z.B. bei Schreibvarianten derselben E-Mail-Adresse). Passwörter sind für die ausführende Person zu keinem Zeitpunkt einsehbar, auch nicht als Hashwert.

14.4. **Zweckbindung:** whitemacs verarbeitet Fund-Daten ausschließlich zur Erbringung der beauftragten Überwachungsleistungen für den Kunden. Eine kundenübergreifende Auswertung oder eine Nutzung zu anderen Zwecken findet nicht statt.

14.5. **Übermittlung der Berichte:** Berichte werden ausschließlich an die vom Kunden nach Ziffer 7.5 der AGB benannte Ansprechperson bzw. deren Vertreter übermittelt, über einen passwortgeschützten, zeitlich befristeten und Ende-zu-Ende-verschlüsselten Übertragungslink (Bitwarden Send auf der Plattform bfWarden der blackforestbytes GmbH, betrieben auf Servern in Deutschland). Berichte werden nicht als E-Mail-Anhang versandt. Das Passwort für den Übertragungslink wird auf einem getrennten und verschlüsselten Weg mitgeteilt.

15. Einstufung von Fundstellen

15.1. whitemacs versieht jede Fundstelle mit einer Einstufung, die dem Kunden die Priorisierung erleichtern soll. Die Einstufung berücksichtigt u.a. die Aktualität des letzten Funds und die Anzahl unterschiedlicher Passwörter.

15.2. Die Einstufung ist eine automatisierte technische Bewertung der Fundstelle, keine Bewertung der betroffenen Person und keine rechtliche Bewertung. Sie ersetzt nicht die eigene Prüfung des Kunden.

Anlage zum Angebot
Leistungsbeschreibung Datenlecküberwachung und Nutzerkontenüberwachung

16. Aufbewahrungs- und Löschfristen

Daten	Aufbewahrung	Löschung
Fund-Daten (Ziffer 6.2)	Für die Dauer der Vertragslaufzeit, um Veränderungen zwischen den monatlichen Berichten erkennen zu können	Spätestens 30 Tage nach Beendigung des Einzelvertrags, sofern der Kunde nicht vorher die Herausgabe verlangt (Ziffer 4.14 der Ergänzenden Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung)
Klartext-Passwörter aus Fundstellen	Keine Aufbewahrung	Unmittelbar nach Umwandlung in einen Hashwert
Mitarbeiterliste des Kunden (nur DLÜ, optional)	Für die Dauer der Vertragslaufzeit im System „seamless“	Spätestens 30 Tage nach Beendigung des Einzelvertrags; jederzeit vorher auf Verlangen des Kunden
Berichte (PDF) bei whitemacs	Für die Dauer der Vertragslaufzeit	Zusammen mit den Fund-Daten
Übertragungslink	7 Tage ab Erstellung	Automatisch nach Ablauf

16.1. Von den vorstehenden Fristen abweichende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt (Ziffer 4.15 der AV-Bedingungen).

17. Grenzen der Leistung

17.1. whitemacs schuldet ausschließlich die Abfrage der in Ziffer 5 dieser Leistungsbeschreibung genannten Datenquelle im Hinblick auf die vom Kunden benannten Internet-Domains bzw. Online-Plattformen und die Übermittlung der dort enthaltenen Fundstellen an den Kunden. whitemacs schuldet insbesondere nicht die Feststellung sämtlicher tatsächlich bestehender Datenlecks oder kompromittierter Zugangsdaten.

17.2. Fundstellen können veraltete, unvollständige oder unzutreffende Angaben enthalten. whitemacs überprüft nicht, ob gefundene Zugangsdaten gültig sind oder tatsächlich einen unbefugten Zugriff ermöglichen.

17.3. whitemacs erbringt keine Rechtsberatung und keine Bewertung, ob eine Fundstelle Melde-, Benachrichtigungs-, Sicherungs- oder sonstige gesetzliche Pflichten des Kunden auslöst.

18. Mitwirkung des Kunden

18.1. Der Kunde benennt die zu überwachenden Internet-Domains bzw. Online-Plattformen schriftlich oder in Textform und versichert, deren Inhaber oder Betreiber zu sein oder zur Beauftragung ermächtigt zu sein (Ziffer 7.1 der AGB).

18.2. Der Kunde benennt eine Ansprechperson und dessen Vertreter für den Empfang der Berichte (Ziffer 7.5 der AGB).

18.3. Der Kunde schafft die datenschutz- und mitbestimmungsrechtlichen Voraussetzungen in seiner Sphäre (Ziffern 7.3 und 8.1 der AGB).

Stand: 2026-11-04 (Version 1.0)